

Задание №1

Вопрос №1

Условие:

Актуальность изучения права в цифровую эпоху имеет следующие аспекты. 1) Социально-экономический. 2) Правоприменительный. 3) Доктринальный. Какой ещё аспект выделяют?

Ответ:

Институциональный (организационно-управленческий) аспект. Данный аспект охватывает необходимость создания новых правовых институтов, органов государственной власти и систем управления, адаптированных к условиям цифровой трансформации. В отличие от технического аспекта, который относится скорее к сфере информатики, институциональный аспект напрямую связан с изменением структуры самого права и правоприменительной деятельности.

Вопрос №2

Условие:

Возможно ли использовать скриншоты в качестве доказательств и на каких условиях?

Ответ:

Использование скриншотов в судебном процессе в целом допустимо. Однако их доказательственная сила напрямую зависит от соблюдения ряда процессуальных и материально-правовых требований. Для приобщения скриншота к материалам дела и придания ему юридической значимости необходимо выполнить три ключевых условия.

1) Удостоверение подлинности (достоверности). Скриншот должен быть получен способом, исключающим сомнения в его подлинности. Например, с помощью нотариального осмотра сайта, протокола осмотра письменных доказательств или с привлечением специалиста.

2) Относимость к делу. Содержание скриншота должно подтверждать или опровергать факты, имеющие значение для правильного разрешения спора.

3) Процессуальная допустимость. Скриншот должен быть представлен в порядке, установленном процессуальным законодательством. Это может быть приложение к исковому заявлению, ходатайство о приобщении в судебном заседании или обеспечение доказательств до подачи иска.

Дополнительно рекомендуется фиксировать дату и время создания скриншота, URL-адрес страницы, а также использовать сертифицированные программно-технические средства.

Вопрос №3

Условие:

Заполните недостающие пропуски. Особенности правоотношений в цифровую эпоху:

1) Тесная связь с технологиями. 2) Отсутствие личного взаимодействия. 3) ___ характер отношений. 4) Высокая роль ___. 5) Высокая роль альтернативных способов разрешения споров. 6) ___ объекты таких отношений.

Ответ:

3) Опосредованный характер отношений. Этот термин является юридически более точным по сравнению с «дистанционным», поскольку указывает на наличие технического посредника. Таким посредником может выступать цифровая платформа или оператор связи.

4) Высокая роль информации и данных. При этом данные выступают не только как объект, но и как средство правового регулирования.

6) Цифровые объекты таких отношений. Примерами являются цифровые права, цифровые финансовые активы, результаты интеллектуальной деятельности в цифровой форме.

Вопрос №4

Условие:

Каковы тенденции развития правового регулирования в цифровой экономике? Раскройте, поясните, приведите причины.

Ответ:

Ключевые направления развития правового регулирования в цифровой сфере представляются следующими.

1) Унификация законодательства. Это разработка согласованных международных норм, обеспечивающих беспрепятственное трансграничное взаимодействие. Причина заключается в отсутствии государственных границ в цифровом пространстве и необходимости технической совместимости правовых систем.

2) Экспериментальные правовые режимы (регуляторные песочницы). Речь идёт о создании временных площадок для апробации инновационных продуктов в условиях ограниченного регулирования. Причина состоит в опережающих темпах развития технологий по сравнению с традиционным законотворчеством.

3) Ужесточение контроля за персональными данными. Это повышение требований к сбору, хранению и обработке информации о гражданах. Причинами выступают рост рисков утечек, нецелевое использование личных сведений и трансграничная передача данных.

4) Нормирование искусственного интеллекта. Имеется в виду внедрение стандартов безопасности, прозрачности и этики при разработке и внедрении систем ИИ. Причина связана с потенциальными угрозами автоматизированного принятия решений, дискриминацией и невозможностью привлечь ИИ к юридической ответственности.

5) Легализация криптоактивов. Это формирование правового поля для обращения цифровых валют и токенов. Причинами являются необходимость защиты прав инвесторов, противодействие легализации доходов и фискальная функция государства.

6) Развитие законодательства об онлайн-торговле. Имеется в виду адаптация норм Гражданского кодекса РФ и специальных законов к реалиям цифрового рынка. Причина заключается в стремительном росте электронной коммерции и потребности в чёткой регламентации прав сторон.

7) Модерация контента интернет-платформами. Это закрепление юридической обязанности цифровых площадок фильтровать противоправную информацию. Причина состоит в необходимости снижения объёмов дезинформации, экстремистских и иных вредоносных материалов.

8) Цифровое правосудие. Речь идёт о внедрении механизмов урегулирования споров в онлайн-среде. Примерами являются веб-конференции, электронное правосудие и онлайн-медиация. Причинами выступают обеспечение доступности и оперативности разрешения конфликтов, а также снижение нагрузки на суды.

Глобальная цель перечисленных тенденций состоит в формировании гибкой и сбалансированной нормативной среды. Такая среда способствует росту цифровой экономики, соблюдению прав участников и поддержке технологического прогресса.

Вопрос №5

Условие:

Что такое цифровая экономика? Дайте ёмкое определение с опорой на источник.

Ответ:

Цифровая экономика — это хозяйственная деятельность, в которой данные в цифровом виде выступают ключевым фактором производства. Их обработка и анализ позволяют повысить эффективность производства, хранения, продажи и доставки товаров и услуг. Она включает электронную коммерцию, онлайн-банкинг, цифровые платформы и иные сферы, основанные на использовании цифровых технологий.

Источник: Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» (подпункт «р» пункта 4).

Вопрос №6

Условие:

Дайте определение блокчейну и укажите, в каком нормативном акте оно содержится.

Ответ:

Блокчейн (распределённый реестр) — это распределённая (децентрализованная) последовательная структура данных в виде цепочки блоков. Каждый блок содержит набор записей (транзакций) и хеш-ссылку на предыдущий блок. Это обеспечивает целостность и неизменяемость записей посредством криптографических средств и консенсусного механизма участников сети.

Нормативный акт: Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 1, термины и определения).

Вопрос №7

Условие:

Цифровое право можно определять как:

- а) Самостоятельную отрасль права.
- б) Совокупность норм, регулирующих использование цифровых технологий.
- в) Совокупность норм, регулирующих отношения в сфере применения цифровых технологий.
- г) Совокупность цифровых технологий и цифровых данных.

Ответ:

Правильный вариант: в) Совокупность норм, регулирующих отношения в сфере применения цифровых технологий. Цифровое право представляет собой не самостоятельную

отрасль права в классическом понимании, поскольку отсутствует единый метод и специфический предмет регулирования. Это комплексный правовой институт либо межотраслевое образование. Наиболее корректное определение — совокупность норм, регулирующих отношения в сфере применения цифровых технологий. Данное определение акцентирует внимание именно на общественных отношениях, а не на технологиях самих по себе.

Вопрос №8

Условие:

Заполните недостающие пропуски. Навыки цифрового юриста:

1) Фундаментальные знания по теории права, а также основным отраслевым дисциплинам. 2) Владение ___ программирования. 3) Глубокие знания в сфере ___, интеллектуальной собственности, _____. 4) Владение _____ skills.

Ответ:

2) Владение основами (базовым уровнем) программирования. Имеются в виду навыки работы с API, понимание логики алгоритмов, составление SQL-запросов, основы Python для автоматизации юридических задач.

3) Глубокие знания в сфере кибербезопасности, интеллектуальной собственности, защиты персональных данных.

4) Владение коммуникативными и критическими (soft) skills.